

(1) 채무관계인 발견재산 강제집행 등 미 실시

- 「인수채권 정리업무 규정」 제60조(일반재산에 대한 강제집행)에 따르면, 집행권원이 있는 채무관계인 소유 발견재산에 대해서는 강제집행의 방법으로 채권을 회수하도록 되어 있으므로,
- 채권 회수 실익이 있는데도 이를 지체하여 제3자가 추가 가압류 하는 등으로 공사 채권 회수가능 금액이 감소되지 않도록 신속하게 강제집행을 하여야 함
- 그런데, ◆◆지역본부에서는 채무자 ○○○(□□은행 △△△△-△△)의 발견재산(회수가능액 △△백만 원)에 대하여,
- 2016. 3. 14. 양수금 소송 판결 확정(□□지법 △△△△가단△△△)을 받아 집행권원이 있는데도 강제집행에 착수하지 않는 등,
 - [표 1]과 같이 집행권원이 있는 △명의 채무관계인의 발견재산 △건(회수가능액 △△백만 원)에 대하여 강제집행에 착수하고 있지 않은 것으로 확인됨

[표 1] 집행권원 있는 채무관계인 소유 발견재산

(단위 : 명, 천 원)

채무자	차주번호	채권액	집행권원 취득일	용도	면적 (㎡)	추정 시가	회수 가능액
-----	------	-----	----------	----	--------	-------	--------

“기재 생략”

< 조치할 사항 >

◇ ◆◆지역본부장은 채무자 ○○○(□□은행 △△△△-△△) 등 채무관계인 3명의 가압류 재산을 신속하게 강제 집행하여 △△,△△△천 원(회수가능액) 상당의 채권을 회수하시기 바람 (시정).

KAMCO